

1500050-22.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RODSON BENTO GONZAGA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

RODSON BENTO GONZAGA, qualificado às fls. 23, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 09h40m, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500050-22.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500050-22.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RODSON BENTO GONZAGA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

RODSON BENTO GONZAGA, qualificado às fls. 23, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 09h40m, na Rua Natália Lopes, nº 10, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Registro, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), trazia consigo para fins de tráfico, 36 porções de crack, com peso aproximado de 9,57g, 32 porções de cocaína, com peso aproximado de 33,24g e 04 porções de maconha, com peso aproximado de 24,34g, tudo sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 178), o acusado foi citado (fls. 184) e apresentou resposta preliminar (fls. 188/190).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 219/220 e 256/257). Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 272/278), enquanto a Defesa sustentou teses de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 289/308). É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 171/173, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 79/82), de modo a não haver dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratam de entorpecentes catalogados na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Interrogado, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e disse que estava "apenas de passagem" quando abordado pelos policiais (fls. 23 e gravação em mídia). A versão do réu, entretanto, fora desacreditada pelos depoimentos dos policiais militares, Herbert Rios de Lima Brito e Mario Edson Pereira, que asseveraram que estavam em patrulhamento quando, ao ingressarem na Rua Jacatirão, conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade, visualizaram o réu e um adolescente na esquina com a rua Natalia Alves, sendo que aquele rapidamente escondeu uma sacola de cor branca no toldo de um mercadinho. Realizaram a abordagem e, em poder do réu, localizaram R\$ 70,00 no bolso do shorts e, com o menor de idade, R\$ 20,00. Verificando a sacola escondida no toldo, encontraram em seu interior as 36 porções de "crack", 32 microtubos com cocaína e 4 porções de maconha. O réu já era conhecido dos meios policiais justamente pelo tráfico de drogas (fls. 18/19 e 20 e gravação em mídia). Não há como desconsiderar que as testemunhas policiais afiançaram ter visto o exato instante em que o réu se desvencilhou da sacola (contendo os entorpecentes), inexistindo qualquer indício mínimo de incriminação indevida.

Não se ignore, ainda, o histórico de envolvimento pretérito do réu com a traficância (ainda que na condição de adolescente infrator), tendo sido recentemente condenado justamente por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (v. autos nº 1500012-78.2020.8.26.0570).

No mais, o local é conhecido ponto de venda de drogas, o réu e os demais envolvidos na ocorrência ostentam, todos, envolvimento pretérito com a atividade ilícita; não indicaram claramente o itinerário que faziam; não traziam consigo qualquer pão, leite ou qualquer mercadoria a demonstrar que, conforme alegam, retornavam da padaria/mercado; não justificaram a origem do dinheiro apreendido.

Dessa forma, diante de todas essas inferências, no confronto entre a versão descompromissada do réu e os depoimentos incisivos dos policiais, há de prevalecer a destes últimos.

Já as testemunhas de defesa ouvidas não foram claras a indicar terem presenciado toda a dinâmica fática, limitando-se a aspectos secundários da abordagem ou a atestar boa conduta do acusado.

Diante de todo este contexto, reputo, pois, suficientemente demonstrado o crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual a condenação se apresenta como desfecho de rigor.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Sem alterações na segunda fase.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Na etapa derradeira, entendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da lei

11.343/06, na medida em que o réu preenche os requisitos legais, sendo tecnicamente primário e não há notícia de seu envolvimento com a criminalidade organizada. Logo, aplico o redutor legal e diminuo as penas de 2/3, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no piso. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RODSON BENTO GONZAGA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo a entidade assistencial, nos termos do artigo 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal, tudo sem prejuízo da multa já fixada na condenação original.

Fixo o regime inicial aberto para o caso de conversão da pena restritiva de direito aplicada, na hipótese de ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexos existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Registro, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA